

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 635/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายบุญมี ชื่นวัฒนกุลชัย กับพวก

จำเลย

นายยอด กล่อมดี ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายหลี่ หงษ์โต ที่ 4 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ยื่นฎีกาไว้ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขอถอนฟ้องฎีกา แล้วบัดนี้จำเลยที่ 2 และที่ 4 ไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไปจึงขอถอนคำฟ้องฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 1 ที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,161,162(4),266,268 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา 147,90 จำคุกมีกำหนดคนละ 6 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,161,162(4),266 และ 268 ประกอบด้วยมาตรา 86 ให้ลงบทหนัก ตามมาตรา 147,86,90 จำคุกคนละ 4 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา แต่ก่อนศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลฎีกาจำเลยที่ 1 และที่ 3 ขอถอนฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 206,207)คดีเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 4 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 223)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 ถอนฎีกาได้จำหน่ายคดี แจ้งให้
โจทก์ทราบ และให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 ถอนฎีกาได้จำหน่ายคดี แจ้งให้
โจทก์ทราบ และให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>